



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12844/2022

Tra

Parte_1

ATTORE

e

Controparte_1

CONVENUTO

Oggi **11 luglio 2024** ad ore **10.37** innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi tutti in collegamento da remoto:

Per *Parte_1* è presente l'Avv. Fabio Vailati in sostituzione dell'Avv. CORVI FEDERICA, e dell'Avv. RISPOLI RAFFAELE (*C.F._1*) VIA FLAVIO BARACCHINI, 1 20123 MILANO;

Per *Controparte_1* presente l'Avv. MORELLI GIANCARLO;

Al fine del tirocinio per Giudici Onorari di Pace, è presente la dott.ssa/avv. *CP_2*

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni.

CONCLUSIONI di parte attrice opponente

Piaccia al Tribunale ill.mo così pronunciare:

- 1) **Nel merito**, stante l'esistenza del controcredito vantato da *Pt_1* nei confronti di *Controparte_1* come quantificato in atti e in ogni caso previo, se del caso, ogni più opportuno accertamento, compensare il contestato credito portato dal decreto ingiuntivo oggi opposto con il maggior controcredito vantato da *Pt_1* , revocando l'ingiunzione per cui è causa ed assolvendo l'opponente da ogni domanda contro la stessa proposta;
- 2) emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento

delle domande che precedono;

3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni di parte convenuta opposta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni di fatto e diritto esposte in atti, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE

- accertare e dichiarare che l'opposizione promossa da *Parte_1* non risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere o comunque confermare la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al Decreto Ingiuntivo n. 2817/2022 del 4.02.2022 (pubblicato il 14.02.2022, RG n. 253/2022) emesso dal Tribunale di Milano;

- quindi, vertendo il presente giudizio in materia di locazione (art 447 bis c.p.c.), disporre e/o comunque confermare, ferma la provvisoria esecuzione, per le ragioni esposte in narrativa la conversione ex art. 426 c.p.c. dal rito ordinario a quello speciale applicabile, con gli adempimenti connessi e conseguenti;

IN VIA PRINCIPALE

- rigettare, per tutte le ragioni dedotte, eccepite ed allegate in atti, tutte le domande avversarie, ivi compresa l'eccezione di compensazione ex art. 35 c.p.c. e l'istanza ex art. 274 c.p.c. formulate da *Parte_1*, in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e così confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2817/2022 del 4.02.2022 emesso dal Tribunale di Milano, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo.

IN SUBORDINE

- nel denegato caso in cui questo Ill.mo Tribunale dovesse revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2817/2022 del 04.02.2022 (pubblicato il 14.02.2022, RG n. 253/2022) emesso dal Tribunale di Milano, rigettare, per le ragioni di cui in atti, le domande avversarie e condannare *Parte_1*, al pagamento in favore di *[...]* *Parte_2* della somma complessiva di € 531.074,23, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, di cui:

- (i) Euro 332.500,00, versato da *CP_1* quale deposito cauzionale in forza del caducato Contratto di Locazione, oltre agli interessi legali come previsti *ex contractu* (art. 16.1.1. Contratto di Locazione) ed a quelli di mora dal dovuto al saldo;
- (ii) Euro 198.574,23, pari all'importo complessivo versato da *CP_1* per i canoni relativi ai mesi di luglio e agosto 2020, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero al pagamento della somma che verrà accertata dal Giudice adito in corso di causa a titolo di restituzione del citato deposito cauzionale e di restituzione dei canoni relativi ai mesi di luglio e agosto 2020, oltre ad interessi dal dovuto al saldo come sopra previsto.

IN VIA ISTRUTTORIA

- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, precisare e capitolare a fronte delle avverse controdeduzioni, nonché di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova che verranno eventualmente articolati da *Pt_1* nella memoria ex art. 426 c.p.c. e con riserva di indicare testi nei termini *ex lege* previsti.

IN OGNI CASO

- con rifusione integrale delle spese di lite, anche relativamente alla fase monitoria.

Proseguendo con la numerazione indicata in atti, si produce:

doc. 15: Verbale negativo del primo incontro di mediazione.

Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 420 c.p.c.* dando lettura del dispositivo.

Il Giudice
dott. Viola Nobili



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12844/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VIA BARACCHINI, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. CORVI FEDERICA

PARTE ATTRICE

contro:

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 58/C 24122 BERGAMO presso lo studio dell'Avv. MORELLI GIANCARLO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

art. 132 cpc e ex art. 16 bis comma 9 octies dl 18.10.2012 n. 179 conv. con l. 17.12.2012 n. 221

Con atto di citazione, *Parte_1* propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2817/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 04.02.2022 con cui le è stato ingiunto in qualità di locatore di pagare al conduttore *Controparte_1* la somma complessiva di € 531.074,23, di cui € 332.500,00 quale restituzione del deposito cauzionale versato ed € 198.574,23 per canoni di locazione dei mesi di luglio 2020 e agosto 2020 versati anticipatamente, il tutto oltre interessi e spese di lite, a fronte della cessazione del contratto di locazione in essere tra le parti.

La opponente *Pt_1* non contesta di aver ricevuto da *Controparte_1*, a titolo di deposito cauzionale, la somma di € 332.500,00 nè i canoni relativi ai mesi di luglio 2020 e agosto 2020 versati anticipatamente, per un totale di € 198.574, 23, come documentati nel ricorso monitorio.

Espone tuttavia che le somme di cui al decreto ingiuntivo non siano dovute in quanto da porsi in compensazione con il credito a sua volta vantato da *Pt_1* nei confronti di *Controparte_1* [...] e oggetto di accertamento nel giudizio già pendente dinanzi al medesimo Giudice, RG n. 40352/2020.

Chiede quindi, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disporsi la riunione *ex art. 274 c.p.c.* del presente

giudizio di opposizione con quello avente rg n. 40352/2020 e, nel merito, l'accertamento della compensazione del credito portato dal decreto ingiuntivo con il maggior controcredito vantato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Controparte_1 contesta suddetta pretesa attorea insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e chiedendo la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. trattandosi di materia locatizia.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.11.2022, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto in considerazione del fatto che gli importi ingiunti non erano stati oggetto di contestazione ed inoltre la pretesa risarcitoria opposta in compensazione dall'opponente non risultava a quella data provata né nell'an né nel quantum; è poi stata rigettata la richiesta di riunione in quanto le cause si trovavano in un diverso stato e appariva la mancanza di connessione oggettiva tra i procedimenti ma solo, parzialmente, soggettiva; ostativo alla riunione risultava essere anche la diversità del rito dei due procedimenti ed infine l'eccezione di compensazione non risultava idonea a supportare la richiesta di riunione in virtù dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (S.u. 23225/2016). Veniva quindi disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. in quanto il presente giudizio verte in materia di locazione, con fissazione di udienza ex art. 420 cpc.

Le parti depositavano memorie integrative e la causa veniva rinviata per discussione e lettura della sentenza ex art. 420 c.p.c.

L'unico motivo di opposizione, dunque, risulta essere l'accertamento della compensazione di tale credito con un asserito maggior controcredito vantato da **Pt_1** nei confronti di **CP_1** ed oggetto di giudizio già pendente dinanzi a questo Giudice, rg. n. 40352/2020.

In base alla prospettazione attore, tale controcredito è pari ad € 6.337.491,62 e corrisponde all'equo indennizzo spettante a **Pt_1** in virtù dell'illegittimo arricchimento di cui **Controparte_1** ha beneficiato per effetto del subentro nel contratto di leasing intercorso con **CP_3** n.1306 del 01.01.2013 avente ad oggetto l'immobile sito in Buccinasco, Via Lucania.

Secondo l'opponente, per il tramite del meccanismo di subentro **CP_1** "si appropriava" di quanto pagato nel corso degli anni da **Pt_1**, senza sostenere alcun esborso.

Sul tema della eccepibilità della compensazione con un contro-credito da accertare in un altro giudizio, sono intervenute le Sezioni Unite di Cassazione secondo le quali la *"compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l' accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo"*, aggiungendo che *"in tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dall' art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ."*. (Cass. civ. Sezione Unite, n. 23225/2016).

In virtù del chiaro principio sopra richiamato, poiché nel presente giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito di **Controparte_1** viene opposto in compensazione un altro credito, il cui accertamento costituisce oggetto di un diverso giudizio (NRG. n. 40352/2020), non ancora definito, l'eccezione di compensazione risulta pertanto inammissibile.

Per questi motivi, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di legge di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 2022 esclusa la fase di istruttoria/trattazione che non vi è stata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Conferma il decreto ingiuntivo n. 2817/2022 emesso dal Tribunale di Milano che diviene definitivamente esecutivo;

- condanna Parte_1 (c.f. P.IVA_1 a corrispondere a [...]
Controparte_1 (c.f. P.IVA_2 la somma di 12.046 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.

Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 11 luglio 2024

Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili